番禺大石“12·12”一般道路交通事故调查报告

2024年12月12日2时48分，位于番禺区新光快速路西侧7公里595米处发生一起小型轿车（预约顺风车）与重型厢式货车发生碰撞，碰撞后两车分别停于道路左右两侧，致使另一重型厢式货车与停放道路左侧的重型厢式货车车尾发生碰撞的交通事故，造成1人死亡，三车不同程度损坏。事故直接经济损失约为人民币132.3316万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区大石街道办事处、荔湾区交通管理总站及东莞市交通运输局大岭山分局有关人员组成的番禺大石“12·12”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。番禺区交警大队委托了第三方专业技术机构对车辆性能、行驶速度、碰撞速度、驾驶员、死者进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员

伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺大石“12·12”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

12月11日22时左右，粤ABT610重型厢式货车驾驶员崔德元在深圳龙华龙岸花园麦当劳餐厅卸货完毕后，驾驶该车离开。

12月12日凌晨1时左右，粤SD5970重型厢式货车驾驶员熊海强和随车人员熊海勇在东莞市建盈纸品有限公司装载货物后前往佛山市顺德区硕华包装有限公司。

12月12日2时15分，粤ACJ3673小轿车驾驶员吴汉国在郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司合乘平台接到合乘对接信息，接载一名男乘客由天河区尚北科创园（西门）到番禺区俪江诊所。

12月12日2时48分，吴汉国驾驶粤ACJ3673小型轿车沿新光快速路由北往南方向行驶至广州市番禺区新光快速路西侧7公里595米处时，粤ACJ3673小型轿车从新光快速西侧第二车道向第一车道变更过程中与熊海强驾驶的沿新光快速路西侧第一车道由北往南方向行驶的粤SD5970重型厢式货车发生碰撞，造成两车损坏的交通事故。碰撞后，双方车辆分别停放于道路两侧，且双方均未在事故车辆后方安全距离处设置警告标志。粤SD5970

重型厢式货车司机下车后在粤 ACJ3673 小型轿车所在车道与该车司机协商。2 时 50 分许，崔德元驾驶粤 ABT610 重型厢式货车沿新光快速路由北往南方向驶至，因崔德元忽视行车安全与前方由熊海强停放的粤 SD5970 重型厢式货车车尾发生碰撞，造成崔德元现场死亡，两车损坏的交通事故（见图 1、图 2）。



图 1 事故现场情况

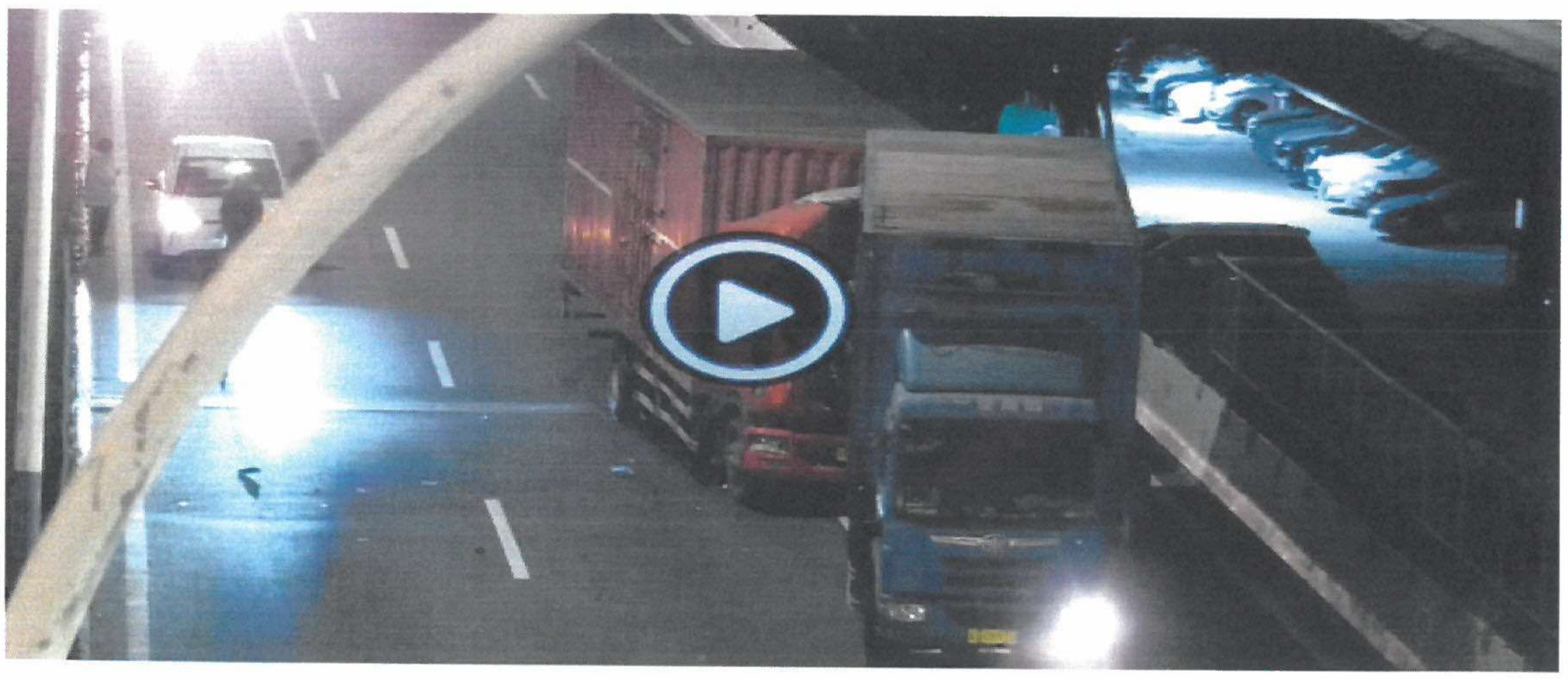


图 2 事故现场情况

（二）事故应急处置及评估情况

1. 事故信息接报及响应情况

2 时 57 分，番禺区急救医疗指挥中心接 110 报入在“番禺大石街新光快速北往南方向差 2 公里到新光隧道”发生一起交通事故，有人被困、受伤，要求“120”出车前往救治。番禺交警大队同步接报开始处置警情，通知管辖的四中队派员前往处理。

2 时 58 分，番禺交警大队四中队派警处理。番禺区急救医疗指挥中心立即调度区第二人民医院救护车前往救治。

3 时 01 分，番禺区消防救援大队指挥中心接到报警，立即调派祈福消防救援站、洛浦街专职消防队赶赴现场处置。

3 时 12 分，番禺区急救医疗指挥中心接到 119 同步警情和救护车出车人员报告道路塞车。

3 时 17 分，番禺交警大队四中队到场处置。

3 时 21 分，番禺区第二人民医院救护车到达现场处置。

3 时 29 分，祈福消防救援站及洛浦街专职消防队到场处置。

2. 事故现场应急处置情况

3 时 22 分，番禺区急救医疗指挥中心接救护车医务人员报告现场情况。

3 时 29 分，消防员实施营救工作。

5 时 00 分，消防员将伤者救出驾驶室，医务人员检查伤者。

5 时 07 分，消防员现场救援任务结束，确认事故车辆无安全隐患后，移交交警部门返回。

5 时 33 分，救护车医务人员与现场交警交接事件情况，由交警进一步处理。

7 时 33 分，番禺交警大队四中队现场处置完毕。

3. 医疗救治和善后情况

（1）医疗救治情况

3 时 21 分，救护车到达现场。见一货车驾驶室压缩严重变形，一名伤者被困驾驶室。医务人员马上查看、救治伤者。

4 时 50 分，消防员在施救过程中，伤者突发呼之不应，意识丧失。

5 时 00 分，伤者救出驾驶室后，医务人员检查伤者，未触及颈动脉搏动，无自主呼吸等。

5 时 9 分，伤者心电图呈一条直线，诊断患者临床死亡。

（2）善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局和番禺区交警大队等部门成立事故调查组，深入涉事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故调查处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

4. 事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，符合应急处置措施程序及要求。

（三）事故直接损失情况

根据有关规定[1]，经番禺区交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失约为人民币132.3316万元。

二、涉事人车路企有关情况

（一）涉事人员情况

1.崔德元，男，湖北省谷城县人，55岁，在事故中死亡，粤ABT610重型厢式货车驾驶员，初次领证日期：2007年9月28日，准驾车型：B2，有效期限：2023年9月28日至长期。2018年1月16日初次取得道路运输从业资格证，有效期至2024年1月16日，至事发时该证件处于失效状态。

2.崔英杰，男，湖北省谷城县人，34岁，粤ABT610重型厢式货车实际所有人和经营者，与本起事故死者崔德元是父子关系，2017年11月5日与广州市鸿涛货运有限公司签订《营运车辆挂靠合同》，将粤ABT610重型厢式货车通过挂靠形式纳入该公司进行管理，日常交由崔德元驾驶车辆从事营运。

3.熊海强，男，江西省樟树市人，48岁，粤SD5970重型厢式货车驾驶员，初次领证日期：2003年4月18日，准驾车型：A2，有效期限：2015年4月18日至2025年4月18日。2010年3月30日初次取得货运道路运输从业资格证，有效期至2028年10月12日。

4.熊海勇，男，江西省樟树市人，50岁，粤SD5970重型厢

[1]根据《广东省高级人民法院 广东省公安厅 广东省司法厅 中国保险监督管理委员会广东监管局 中国保险监督管理委员会深圳监管局印发〈关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要〉的通知》（粤高法〔2018〕39号），（1）人身伤亡后支出的费用（医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用）：125.3316万元；（2）善后处理费：1万元；（3）财产损失价值：6万元。

式货车实际所有人和经营者，与驾驶员熊海强是兄弟关系，2021年12月9日与东莞科文供应链有限公司签订《车辆加盟合作协议》，将粤SD5970重型厢式货车通过挂靠形式纳入该公司进行管理，日常交由熊海强驾驶车辆从事运营。

5.吴汉国，男，广东省电白县人，38岁，粤ACJ3673小型轿车驾驶员，初次领证日期：2008年5月21日，准驾车型：B2，有效期限至长期。

（二）涉事车辆情况

1.粤ABT610重型厢式货车，所有人：广州市鸿涛货运有限公司，登记证件地址：广州市荔湾区芳村大道西106号之一45房。使用性质：货运，检验有效期至2024年11月30日。机动车状态：违法未处理（本次事故），事故未处理（本次事故），车辆年审逾期未检验，保险在有效期内，机动车第三者责任保险：保险金额100万元。经查，该车2017年12月25日取得道路运输证（粤交运管穗字003002894号），审验有效期至2018年10月31日，事发时证件状态已失效。

2.粤SD5970重型厢式货车，所有人：东莞科文供应链有限公司，登记证件地址：东莞市大岭山大塘朗村石大路大坑段25号地铺A。使用性质：货运，机动车状态：违法未处理（本次事故），事故未处理（本次事故），车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险：保险金额100万元。经查，该车2015年12

月 31 日取得道路运输证（粤交运管莞字 003013132 号），2023 年 7 月 21 日注销失效。

3. 粤 ACJ3673 小型轿车，所有人: 吴汉国，登记证件地址: 广东省电白县那霍镇东山大窝村 14 号。使用性质：非营运，检验有效期至 2026 年 6 月 30 日。机动车状态: 违法未处理（本次事故），事故未处理（本次事故），车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险: 保险金额 100 万元。

（三）事故现场情况

1. 道路基本情况

事故位置为广州市番禺区新光快速路西侧 7 公里 595 米路段，是新光快速北往南方向南大干线出口之后主路约 60 米位置，沥青路面，上坡路段，单向三车道，左右两侧防撞墙设有反光标志，路灯正常运行，交通标线清晰（见图 3）。



图 3　现场 3 条机动车道，沥青路面、交通标线情况

2. 交通设施情况

事故位置上游约 60 米至 500 米处，道路中央绿化带分隔，道路右侧设置防撞墙，沥青路面。事故位置上游约 500 米处，道路中央绿化带设置了测速电子警察抓拍设备（含 80 公里每小时限速标志、交通监控设备告示标志），右侧设置地点方向标志（见图 4）。



图 4　测速电子警察抓拍设备、地点方向标志情况

上游约 410 米处，道路右侧设有地点方向标志。上游约 370 米处，道路左侧设有事故易发路段标志（见图 5）。

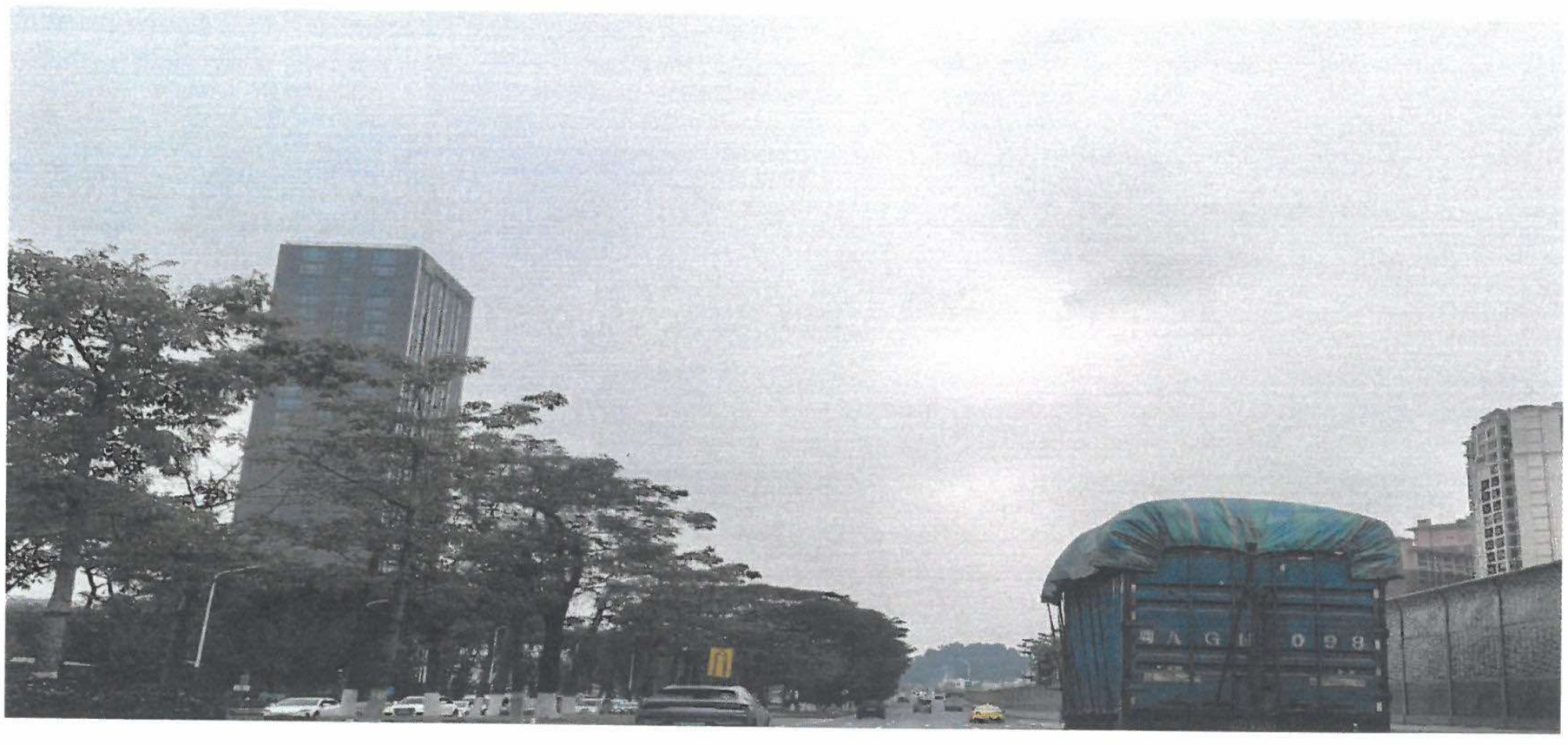


图 5 事故易发路段标志情况

上游约 60-180 米处，路面施划地面文字标识（车道、限速），上游约 180 米处，道路右侧设有地点方向标志（图 6）



图 6 地面文字标识、地点方向标志情况

上游约 60 米处为新光快速往南大干线出口路段，主道 3 车道，匝道 2 车道，出口端头设有指路标志、消能桶、爆闪灯（见图 7）。



图 7 南大干线出口路段情况

下游约500米处，沥青路面，单向三车道，左右两侧防撞墙，右侧设有路灯，交通标线清晰（见图8）。



图8下游路段情况

3.设施合理性分析

事故位置上下游500米范围，沥青平整路面，交通标志标线清晰，有路灯照明设施，照明效果良好，事发路段整体平顺，整体路面状况良好，无坑洞等病害，道路养护满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求。经核查，事发地点属新光快速路范围，道路权属单位为广州市新光快速路有限公司，道路养护单位为广州公路工程集团有限公司。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故车辆痕迹检验情况[2]

车辆	情况
粤	①该车外廓尺寸：4450(长)x1840(宽)x1680(高)mm;

[2]《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（编号：穗公交（番）车检字第440113120240000568－1号、穗公交（番）车检字第440113120240000568－2号、穗公交（番）车检字第440113120240000568－3号）。

ACJ3673 小型轿车	②左后侧车尾离地起高约 65cm 至 75cm 有刮擦痕迹；③左后侧车尾离地起高约 70cm 至 75cm 处附有红色漆状附着物；④左后侧车尾刮擦痕迹离左后侧车尾灯约 7cm。
粤 SD5970 重型厢式货车	①该车外廓尺寸：9995(长)x2550(宽)x3960(高)mm；②车尾货物起重板右侧离地起高约 115cm 至 126cm 处向内凹入；③车尾货物起重板右侧离地起高约 100cm 处损坏，长约 10cm；④车尾车牌处离地起高约 67cm 至 75cm 处损坏；⑤升降板轴承离地起高约 96cm 至 103cm 处附有红色油漆；⑥右侧尾板由右往左 0cm 至 82cm 处，由下往上 280cm 至 320cm 有碰撞痕迹。
粤 ABT610 重型厢式货车	①该车外廓尺寸： 11995(长)x2550(宽)x3999(高)mm；②该车左侧车头严重损毁，向内移位变形，由前往后移位 100cm；③该车左转向机盖离地起高 67cm 至 85cm 断裂，复员后高度为 90cm 至 112cm；；④该车左侧进气管断裂，水箱损毁；⑤左侧车门损毁变形；⑥该车车头左上角往内折损，由左往右长度为 0cm 至 100cm，离地高度为 280cm 至 330cm，并附有蓝色油漆。

2. 事故车辆技术鉴定情况[3]

[3]《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检[2024]P2412121210A 号、粤安车技检[2024]P2412121210B 号、粤安车技检[2024]P2412121210C 号），《道路交通事故车辆速度检验报告》（粤安车技检[2024]P2412121210A-1 号、粤安车技检[2024]P2412121210B-1 号、粤安车技检[2024]P2412121210C-1 号），《道路交通事故车辆反光标识检验报告》（粤安车技检[2024]P2412121210B-2 号、粤安车技检[2024]P2412121210C-2 号），《道路交通事故车辆货车载重检验报告》（粤安车技检[2024]P2412121210B-3 号）。

粤 ABT610 重型厢式货车，制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，反光标识合格，事发时行驶速度为 54.1km/h。

粤 SD5970 重型厢式货车，制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能不合格，反光标识合格，事发时行驶速度为 71.4km/h，事发时超载率为 12.7%。

粤 ACJ3673 小型轿车，制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，事发时行驶速度为 21.5km/h。

3.驾驶人员测试情况[4]

（1）酒精检测情况:

对吴汉国、熊海强在事发现场呼气式酒精测试结果为 0mg/100ml，崔德元血液送检样品进行乙醇成分含量检测，检测结果未检出乙醇成分。

（2）毒品检测情况:

对吴汉国、熊海强在毒品快速检测试剂盒（尿液）检测、崔德元血液送检样品进行毒品成分检测，未检出常见毒品成分。

（五）涉事企业情况

1.粤 ABT610 重型厢式货车所属单位

广州市鸿涛货运有限公司[5]（以下简称鸿涛公司），粤 ABT610 重型厢式货车所属单位，公司主营业务是从事普通货物运输和为营运车辆提供挂靠服务，2020 年 12 月 1 日取得广州市荔湾区交

---

[4]《现场呼气检测单》（酒测单号：AAT8039522412120001，酒测单号：AAT8039522412120002），《司法鉴定意见书》（穗司鉴 244401000519404378，穗司鉴 244401000519404383），《现场检测报告书》（编号：20241212A 号，编号：20241212B 号）

[5]广州市鸿涛货运有限公司，取得广州市荔湾区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440105MA59BWB79N，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人：曹志强，成立于 2016 年 2 月 29 日，注册资本 10 万元（人民币），住所：广州市荔湾区芳村大道西 106 号之一 45 房。经营范围：道路货物运输;交通运输咨询服务;汽车零售;商品信息咨询服务;汽车销售。

通局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可穗字440100112723号），有效期至2028年12月15日。公司名下共有189辆挂靠车辆，其中营运车辆80辆，包括挂车车头2辆，挂车7辆、重型厢式货车71辆。公司有员工3人，实际控制人和主要负责人均为曹志强，安全管理员赵永乐。公司未对车辆驾驶员开展日常交通安全教育培训；未对挂靠其公司名下的车辆及驾驶人进行有效监督和管理，放任逾期未检验、道路运输证失效、道路运输从业资格证失效的车辆和驾驶人员上路营运；未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，公司车辆违法次数较多，管理不到位，2023年12月12日至2024年12月12日期间，10台名下车辆近一年交通违法次数10次以上，占经营性道路运输车辆总数（189辆）的比例为5.29%。

2.粤SD5970重型厢式货车所属单位

东莞科文供应链有限公司[6]（以下简称科文公司），粤SD5970重型厢式货车所属单位，公司主营业务是从事普通货物运输和为营运车辆提供挂靠服务，2021年5月8日取得东莞市交通运输局核发的《道路运输许可证》（粤交运管许可莞字441900116806号），有效期至2025年6月30日，公司名下共有54台挂靠车辆，其中包括重型厢式货车10辆，不需要办营运证3吨以下的货车44辆。公司有员工4人，主要负责人曹培正。原安全管理人员于2024年10月31日离职，至事故发生时，该公司未聘任

[6]东莞科文供应链有限公司，取得东莞市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441900MA4UYR4D2J，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：李家献，成立日期：2016年11月17日，住所：住所：东莞市大岭山大塘朗村石大路大坑段25号地铺A，经营范围：供应链管理、道路普通货运；二手车经销、经纪；代办机动车证件手续；代办汽车按揭贷款相关手续。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

新的安全管理人员，公司安全管理职责由主要负责人承担。公司未对挂靠其公司名下的车辆及驾驶人进行有效监督和管理，放任道路运输证失效的车辆上路营运；未对车辆驾驶员开展日常交通安全教育培训；车辆维保工作落实不到位，涉事车辆制动、灯光性能不合格。

3.粤SD5970重型厢式货车装载货物所属单位

东莞市建盈纸品有限公司[7]（以下简称建盈公司），粤SD5970重型厢式货车事发时装载货物的所属单位，该公司存在为粤SD5970重型厢式货车超量配载的行为。

4.粤ACJ3673小型轿车合乘信息对接提供单位

郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司[8]（以下简称哈拜分公司），粤ACJ3673小型轿车合乘信息对接提供单位，履行了合乘平台相关安全管理职责。根据《广州市交通运输局、广州市公安局关于查处道路客运非法营运行为涉及私人小客车合乘认定问题的意见》的有关规定[9]，私人小客车合乘，也称拼车、顺风车。不属于道路运输经营行为，为合乘各方自愿的民事行为，相关权利、义务及安全事故等责任由合乘各方依法、依约自行承担。

---

[7]东莞市建盈纸品有限公司，取得东莞市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：9144190069052266 53，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黎伟权，成立日期：2009年7月9日，住所：住所：东莞市中堂镇三涌二路1号，经营范围：产销：纸箱、纸板；销售：原纸；道路普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[8]郑州哈拜网络科技有限公司广州分公司，取得广州市天河区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA9UQ1D08N，成立于2020年7月30日，企业类型：有限责任公司分公司(自然人独资)，经营场所：广州市天河区林和西路167号539房，法定代表人为李林阳。经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；网络预约出租汽车经营服务。

[9]《广州市交通运输局、广州市公安局关于查处道路客运非法营运行为涉及私人小客车合乘认定问题的意见》第六条的规定：“私人小客车合乘，不属于道路运输经营行为，为合乘各方自愿的民事行为，相关权利、义务及安全事故等责任由合乘各方依法、依约自行承担。

（六）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队根据道路交通事故证据及事故形成原因分析调查确认事故过错方及承担责任情况:

吴汉国变更车道时影响相关车道内机动车行驶、车辆在道路上发生交通事故,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光，其过错行为是事故发生的同等原因，其过错行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号，2017年修正）第四十四条第二款[10]、第六十条[11]的规定。

熊海强驾驶安全设施不全的机动车，载物超过核定载质量，在道路上发生交通事故后,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光，其过错行为是事故发生的同等原因，其过错行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第四十七号，2011年修订）第二十一条[12]、第四十八条第一款[13]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条的规定。

崔德元驾驶未按规定定期进行安全技术检验的机动车在城市快速路上不按规定车道行驶，因驾车时忽视安全，其过错行为是事故发生的同等原因，其过错行为违反《中华人民共和国道路

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款的规定：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。”

[11]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条的规定：“机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。”

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条的规定：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款的规定：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

交通安全法》第十三条第一款[14]、第二十二条第一款[15]及《广东省道路交通安全条例》第二十七条第二款[16]的规定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[17]及《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项[18]的规定，吴汉国承担此次事故的同等责任，熊海强承担此次事故的同等责任，崔德元承担此次事故的同等责任。

（七）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，12月11日20时至12日8时番禺区阴天，气温介于13.7℃至16.7℃之间，相对湿度介于60%至73%之间，吹北风，平均风速为2.9米/秒（2级），极大风速为8.5米/秒（5级），出现在12月12日00时34分。

离事发地最近的气象观测站为大石街东联村气象观测站，2024年12月12日02时，该站点没有录得降雨，气温为14.5℃，小时内极大风速为7.0米/秒（4级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

---

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款的规定："对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。"

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

[16]《广东省道路交通安全条例》第二十七条第二款："高速公路、城市快速路同方向有二条车道的，载货汽车除因超车需要外，不得驶入左侧车道；同方向有三条以上车道的，载货汽车不得驶入最左侧车道。"

[17]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

[18]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。"

2. 勤务安排及落实情况

经核查，事发路段属番禺交警大队四中队管辖，12 月 12 日路面值班民警丁警官、周警官，值班时间为 12 月 11 日上午 9: 00 至 12 月 12 日上午 9: 00，负责辖区路面巡查，交通执法，事故处理工作；事故值班民警潘警官、林警官，值班时间为 12 月 11 日上午 9: 00 至 12 月 12 日上午 9: 00，负责交通执法，事故处理工作。

12 月 11 日上午 9: 00 至 12 月 12 日上午 9: 00 交警四中队共整治机动车各类违法行为 143 宗，整治货车违法 50 宗，违停 24 宗，其中新光快速周边货车违法 30 宗，违停 14 宗。2024 年 1 月 1 日至 12 月 12 日共查处货车违法数为 4614 宗，违停 2406 宗，其中新光快速周边货车违法 176 宗，违停 176 宗。

3. 交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队宣传员按照“七进”工作要求，每月不定期至辖区社区、企业、公共场所等进行交通安全宣传、授课、派发传单，提高广大司机的安全意识。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事发时吴汉国驾车变更车道时未确保安全，影响其他车辆正常行驶，熊海强驾驶安全设施不全的机动车，载物超过核定载质量，对变更车道车辆避让不及发生碰撞，车辆在道路上发生交通事故后，不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光，崔德元驾驶未按规定定期进行安全技术检验的机动车在城市快速

路上不按规定车道行驶的，驾车时忽视安全与前方停放车辆发生碰撞。

（二）间接原因分析

1. **鸿涛公司**未落实安全生产主体责任，主要负责人及安全管理人员履职不到位，未对逾期未检验、道路运输证失效、道路运输从业资格证失效的车辆和驾驶人员上路营运的情况进行管理；对驾驶员开展安全教育培训不到位，未对车辆驾驶员定期开展安全教育培训；落实隐患排查不到位，未发现及消除车辆交通违法行为偏多的隐患。

2. **科文公司**未落实安全生产主体责任，主要负责人履职不到位，未对道路运输证失效的车辆上路营运的情况进行管理；对驾驶员开展安全教育培训不到位，未对车辆驾驶员定期开展安全教育培训；落实隐患排查不到位，未发现及消除车辆技术性能、防控超载等方面存在的隐患。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

四、相关单位存在的主要问题

（一）鸿涛公司，逾期未检验车辆上路行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款的规定；道路运输证已失效的车辆从事营运，违反了《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年第12号）第二十三条第一款[19]

[19]《道路货物运输及站场管理规定》第二十三条第一款的规定：“道路货物运输经营者应当要求其聘用的车辆驾驶员随车携带按照规定要求取得的《道路运输证》。”

的规定；从业资格证已失效车辆驾驶员从事营运，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第二十四条[20]的规定；未对车辆驾驶员定期开展安全教育，违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款[21]的规定；落实隐患排查不到位，未发现及消除车辆的交通违法行为偏多存在的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四十一条第二款[22]的规定。

（二）科文公司，道路运输证已失效的车辆从事运营，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第二十三条第一款；未对车辆驾驶员定期开展安全教育，违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款的规定；未发现及消除车辆技术性能、防控超载等方面存在的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

崔德元，男，粤ABT610驾驶员，鉴于在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.鸿涛公司，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[23]的规定，建议由番禺区应急管

[20]《道路货物运输及站场管理规定》第二十四条的规定：“道路货物运输经营者应当聘用按照规定要求持有从业资格证的驾驶人员。”

[21]《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款的规定：“客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。”

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位

理局依法给予其行政处罚。

2. 曹志强，男，群众，2022 年 6 月入职鸿涛公司，任公司总经理，负责公司的全面工作。未按规定履行安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，放任逾期未检验，道路运输证失效，道路运输从业资格证失效的车辆和驾驶人员上路营运，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[24]的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[25]的规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 赵永乐，男，群众，2021 年 4 月入职鸿涛公司，任公司安全管理员，未按规定履行安全生产管理职责，未对车辆驾驶员定期开展安全教育，未发现及消除车辆的交通违法行为偏多存在的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第五项[26]的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[27]的规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项的规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……。”

[25]《中华人民共和国安全生产法》九十五条的规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。”

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第五项的规定：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：；……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。”

[27]《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

4.科文公司，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

5.曹培正，男，群众，2023年12月入职科文公司，任公司总经理，负责公司的全面工作。未按规定履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，放任道路运输证失效的车辆上路营运，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

6.熊海强，男，群众，粤SD5970重型厢式货车驾驶员，驾驶安全设施不全的机动车，载物超过核定载质量，在道路上发生交通事故后，不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条的规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[28]、第九十二条第二款[29]及《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（二十二）项[30]的规定，建议由番禺区交警大队依法给予其行政处罚。

7.吴汉国，男，群众，粤ACJ3673号小型轿车驾驶员，变更

---

[28]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚”

[29]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款的规定：“货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款”

[30]《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（二十二）项的规定：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（二十二）在道路上发生故障或者事故后，未按照规定使用灯光或者设置警告标志的。”

车道时影响相关车道内机动车行驶、车辆在道路上发生交通事故，不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款、第六十条的规定，依据《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第（一）项[31]、第（二十二）项的规定，建议由番禺区交警大队依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

建盈公司，安排粤 SD5970 重型厢式货车装运（核定载重 7990KG，实际载重 9005KG，超载 12.7%），建议番禺区交通运输局将其违法线索移交东莞市交通运输部门查处。

六、事故主要教训

（一）主体责任不落实。相关企业未建立相应安全管理制度，对挂靠车辆“只收费不管理”；培训、车辆维修、装载过程均失管失效，明知证件失效的车辆、人员上路运营，仍然放任不管，事故风险隐患严重。

（二）违规驾驶无视安全。小车驾驶员严重缺乏社会责任感，因自身错过出口便无视后方来车强行变道，违规驾驶埋下祸根。

（三）处置不当放大事故后果。驾驶人安全意识严重不足，处置不当，货运车辆未及时安全转移，未按规定设置警示标志，轻微刮碰演变成亡人事故，教训深刻。

七、事故防范和整改措施

---

[31]《广东省道路交通安全条例》（2014 年修正）第五十九条第一款第（一）项的规定：“驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（一）在机动车道内未按照规定车道行驶，或者变更车道时影响其他车辆正常行驶的”

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位要严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）鸿涛公司及科文公司：一是强化安全意识，落实安全责任，企业要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产纳入企业发展战略。进一步健全责任落实制度，明确各级管理人员的安全职责，确保车辆在运输过程中技术状态良好，各项安全管理制度能够得到有效执行；二是提高驾驶员素质，采用灵活多样的方式，对从业人员进行安全教育培训，强调安全风险隐患预防机制的重要性；三是加强车辆和设备管理，严格执行车辆安全技术标准，定期进行车辆安全技术检验，完善车辆维护保养的管理，确保车辆技术状况良好；四是推进信息化建设，利用物联网、大数据等技术，加强对驾驶员的安全提醒和预警，完善安装车载动态监控系统管理，实现对车辆、驾驶员和运输过程的超载、超速、疲劳驾驶、分心驾驶实时监控和动态管理。

（二）交通运输管理部门：一是严格准入制度，对运输企业的资质、车辆技术状况、驾驶员资格等进行严格审查，不符合条件的不予准入；二是加大执法检查力度，联合公安、城管、住建等部门开展联合执法行动，在重点路段、时段加强路面检查，严厉打击超载、超速、疲劳驾驶等违法行为，形成监管合力；三是定期组织运输企业负责人、安全管理人员和驾驶员进行安全培

训，通过事故案例分析，警示企业和驾驶员重视安全驾驶，提升安全意识和操作技能；四是推广使用智能监控设备，实时监控车辆载重、驾驶员行为等，防止超载和疲劳驾驶。

（三）番禺区交警大队：一是加强夜间路面管控，加大对车辆超载、超速、疲劳驾驶、违法超车、越线行驶等交通违法行为的管控力度，使道路交通路面管控规范有序；二是强化道路交通风险研判，按照道路交通风险管控清单全面落实管控责任，确保风险得到有效管控，不断减少道路交通事故发生；三是加大交通安全宣传警示提示，充分利用各类媒体开展集中宣传，曝光严重违法和典型事故案例；四是及时向运输企业通报营运车辆发生的事故，督促其吸取教训，加强自身安全管理。

番禺大石“12·12”一般道路交通

事故调查处理组

2025年3月21日